



P U T U S A N

Nomor:290/Pdt.G/2025/PN.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT Lahir di Pematang Siantar Tanggal 13 Agustus 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama. Budha, Pekerjaan. Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat. XXXXX, Kota Tangerang Selatan – Banten. dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ IMAM FAUZI, S.H & REKAN “ beralamat tetap di Jl. Raya STPI Kp. Kemuning RT. 02 RW. 001 Desa Kemuning. Kecamatan Legok. Kabupaten Tangerang-Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:03/SKK -ADV/IMF/II/2025 tertanggal 30 Januari 2025 Selanjutnya mohon disebut
“PENGUGAT”

MELAWAN :

TERGUGAT, Lahir di Preah Sihanouk tanggal 08 Februari 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Kamboja, Alamat. XXXXX Kabupaten Tangerang – Banten Selanjutnya mohon disebut
“TERGUGAT”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca semua surat perkara ;

Telah memeriksa bukti – bukti surat-surat;

Telah mendengar keterangan saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 24 Februari 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Februari 2019 bertempat di Quarter 1. Kamboja, serta dicatatkan di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia Phnom Penh dengan Surat Keterangan Perkawinan di Luar Negeri No. XXXXXX dan di Catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Surat Keterangan Nomer: XXXXXX. yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan
Tertanggal 19 Maret 2019;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat menempati tempat tinggal yang XXXXX. Medan yang dijadikan kediaman bersama ;
3. Bahwa Pada Tahun 2020 Penggugat serta Tergugat pindah ke alamat XXXXX. Serpong, Kota Tangerang Selatan
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia empat (4) orang anak:
 - 4.1. XXXXXX anak pertama laki-laki lahir di kamboja pada tanggal 4-10-2015.
 - 4.2. XXXXXX anak kedua Perempuan lahir di Medan 13-11-2016.
 - 4.3. XXXXXX anak ke tiga laki-laki lahir di Medan 07-09-2019.
 - 4.4. XXXXXX anak ke empat Perempuan lahir di Medan 23-08-2023
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun pada akhir tahun dua ribu dua puluh satu (2021) ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat selalu berselisih paham dan bertengkar hingga akhirnya pada awal tahun 2024 rumah tangga dirasakan sudah tidak harmonis lagi hal-hal sebagai berikut :
 - 5.1. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
 - 5.2. Tergugat Terlalu Temperament.
 - 5.3. Perbedaan culture adat dan budaya.
 - 5.4. Tergugat sudah meninggalkan rumah atau tempat tinggal bersama dari awal tahun 2024.
 - 5.5. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di nasihati oleh keluarga Penggugat namun selalu seperti itu;
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada harapan lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa dikarenakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Halaman 2 Putusan Nomor:290/Pdt.G/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan serta Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk dicatat Perceraianya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor: XXXXXX. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan Tertanggal 19 Maret 2019 putus karena Perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Medan dan Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Demikianlah gugatan ini diajukan, atas perhatian dan dikabulkannya gugatan ini, saya ucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang Kuasanya sedang Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara patut masing-masing pada tanggal 18 Maret 2025, 24 April 2025, 08 Mei 2025, 22 Mei 2025, dan 04 Juni 2025 akan tetapi tetap tidak datang dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut, akan tetapi tetap tidak hadir tanpa mengutus wakilnya yang sah untuk itu maka mediasi yang diperintahkan dan diamanatkan sebagaimana perma Nomor.1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan maka selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya.

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada isinya dan tidak ada perubahan maupun tambahan.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nik.XXXXXX atas nama

Halaman 3 Putusan Nomor:290/Pdt.G/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat diberitanda (Bukti P-1);
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga No.XXXXXX atas nama Penggugat diberitanda (Bukti P-2);
 3. Fotocopy sesuai dengan asli Extract Of Marriage Certificate diberitanda (Bukti P-3);
 4. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Perkawinan Di Luar Negeri No.XXXXXX diberitanda (Bukti P-4);
 5. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan No.XXXXXX atas nama Penggugat diberitanda (Bukti P-5);
 6. Fotocopy sesuai dengan copy Surat Keterangan No.XXXXXX atas nama Penggugat diberitanda (Bukti P-6);
 7. Fotocopy sesuai dengan copy Kutipan Akta Kelahiran No.XXXXXX atas bana XXXXXX diberitanda (Bukti P-7);
 8. Fotocopy sesuai dengan copy Kutipan Akta Kelahiran No.XXXXXX atas bana XXXXXX diberitanda (Bukti P-8);
 9. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No.XXXXXX atas nama XXXXXX diberitanda (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa disamping memajukan bukti surat, Penggugat dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi :

1.Saksi XXXXXX ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa hubungan saksi adalah pegawai di Restoran milik Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa tugas saksi di Resto milik Penggugat dan Tergugat ditugaskan untuk kelola Restoran ;
- Bahwa usaha Restoran Penggugat dan Tergugat adalah Restoran Khas Medan ;
- Bahwa Saksi terakhir bekerja di Restoran milik Penggugat dan Tergugat sejak September 2024 ;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Tergugat pada bulan September 2024 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok ;
- Bahwa Tergugat tidak bisa berbahasa Indonesia ;
- Bahwa Ketika bertengkar Penggugat dan Tergugat menggunakan Bahasa Kamboja dan Bahasa Inggris ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak stanbay di Restoran, saksi yang stanbay di Restoran ;

Halaman 4 Putusan Nomor:290/Pdt.G/2025/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah lihat tanda tangan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat tidak bisa membaca dan menulis Indonesia ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal sekarang, karena terakhir saksi bertemu dengan Tergugat ketika bulan September 2024 ;
- Bahwa ketika saya tanya pada Penggugat kemana Tergugat pergi Penggugat hanya bilang tidak tahu dah pergi kemana ;
- Bahwa saksi belum pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat yang di Binong;

2.Saksi Andi Mulya Lesmana :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 ;
- Bahwa saksi tidak hadir karena sedang ada kerjaan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4(empat) orang anak ;
- Bahwa Ibu saksi adik dari ibu Penggugat ;
- Bahwa Ibu kandung saksi berasal dari Jawa ;
- Bahwa Ibu kandung Penggugat keturunan Cina ;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering cek cok ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek cok 1(satu) kali, dua tahun yang lalu di rumah Penggugat dan Tergugat di BSD ;
- Bahwa Tergugat tidak bisa bicara dengan Bahasa Indonesia, Tergugat berbicara dengan Bahasa Kamboja ;
- Bahwa saksi sering datang kerumah Penggugat dan Tergugat di Perumahan The Savia di BSD ;
- Bahwa saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat sebulan sekali ;
- Bahwa Terakhir kali saksi bertemu dengan Tergugat 2(dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan Penggugat beberapa bulan yang lalu di awal bulan Januari ;
- Bahwa ketika datang ke rumah Penggugat saksi tidak bertemu dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Kuasa Penggugat.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyerahkan Kesimpulan tertanggal 03 Juli 2025 dan akhirnya mohon putusan.

Halaman 5 Putusan Nomor:290/Pdt.G/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sudah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana diatas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat, sehubungan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat maupun bukti P- 10 serta keterangan saksi, didapatkan fakta bahwa Tergugat hingga sekarang bertempat tinggal/beralamat XXXXX Kab.Tangerang, sehingga tempat kediaman Tergugat berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, maka dengan berdasar pada ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai persyaratan formal yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relaas panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang masing-masing pada tanggal 18 Maret 2025, 24 April 2025, 08 Mei 2025, 22 Mei 2025, dan 04 Juni 2025, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan dalam perkara perdata menganut azas Audiet Alteram Partem yaitu mendengar kedua belah pihak secara berimbang, namun telah ternyata Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk itu, walaupun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tergugat sudah tidak akan membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini, dan Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir, serta pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan di luar hadirnya Tergugat (verstek);

Halaman 6 Putusan Nomor:290/Pdt.G/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apa yang menjadi pokok perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketentuan tentang mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan dilanjutkan dengan di luar hadirnya Tergugat (verstek) maka tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kendati pemeriksaan dilakukan dengan di luar hadirnya Tergugat, namun Majelis tidak serta merta mengabulkan gugatan Penggugat tanpa memeriksa pokok perkaranya, karena menurut pasal 125 ayat (1) HIR. dinyatakan bahwa gugatan dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat kecuali bila ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi pokok perkara ini yakni apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada sangkalan dari Tergugat karena ketidak hadirannya, namun Majelis Hakim sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR. tersebut di atas tetap harus mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat Majelis Hakim dapat mengambil intisari permasalahannya dimana Penggugat mohon supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok lagi disebabkan adanya percekocokan sehingga pada akhirnya Tergugat meninggalkan rumah tangganya dan telah putus hubungan sama sekali hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXXX dan Andi Mulya Lesmana ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3,P-4 dan P-5 dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah yang menikah berdasarkan hukum agama mereka serta telah dicatatkan perkawinannya dan telah pula dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi XXXXXX, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dengan menggunakan Bahasa Kamboja dan Bahasa Inggris ;Bahwa menurut saksi XXXXXX dan saksi Andi Mulya Lesmana rekan kerja Penggugat, rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat nampaknya sudah tidak mungkin dipersatukan/dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Andi Mulya Lesmana, bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering cek cok sedangkan keterangan saksi Andi Mulya Lesmana lainnya menerangkan bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek cok 1(satu) kali, dua tahun yang lalu di rumah Penggugat dan Tergugat di BSD ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menilai Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan nya yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok sebagaimana posita point 5 surat gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus?, dan apakah Penggugat dan Tergugat masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau tidak?;

Menimbang, bahwa dalam pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa yang dimaksud "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan unsur perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antara suami istri, sehingga apabila ikatan itu tidak ada maka sebenarnya perkawinan tersebut juga tidak ada;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dinyatakan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, percekcohan/pertengkaran, bahkan berujung pada diajukannya gugatan cerai ini oleh Penggugat sehingga tidak nampak adanya usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga diantara mereka berdua, bahkan dari surat relaas yang telah diterima oleh Tergugat 3 (tiga) kali berturut-turut Tergugat tidak mau datang untuk mempertahankan haknya dan membuat surat pernyataan kepada Majelis menolak hadir di Persidangan dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, maka secara tersirat baik Penggugat maupun Tergugat juga sudah tidak hendak mempertahankan rumah tangganya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin sehingga perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Halaman 8 Putusan Nomor:290/Pdt.G/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dapatlah disimpulkan bahwa alasan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta cukup alasan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mungkin tercapai maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan nomor **2 (dua)** dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat dalam petitumnya menuntut supaya memerintahkan agar Panitera melaporkan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang dan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Medan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 24 tahun 2013, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tuntutan perceraian pada petitum nomor 2 telah dikabulkan maka perlu memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat melaporkan/mengirimkan adanya perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Instansi Pelaksana Cq Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang dan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Medan, untuk dilakukan Pencatatan sebagaimana mestinya dengan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini paling lambat 60(enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap ;

Mengingat pasal – pasal dari Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kota Meda berdasarkan surat keterangan Perkawinan Nomor :XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 19, Maret 2019 putus karena Perceraian;

Halaman 9 Putusan Nomor:290/Pdt.G/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut untuk paling lama 60 (enam) puluh hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Medan untuk diregister yang diperuntukan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.791.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 05 Agustus 2025, oleh kami, Fathul Mujib, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Roro Endang Dwi Handayani, S.H.,M.H., dan Achmad Irfir Rochman, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 290/Pdt.G/2025/PN Tng tanggal 07 Maret 2025, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 07 Agustus 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dini Yuli Rosmawati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H.,M.H.

Fathul Mujib, S.H., M.H.,

Achmad Irfir Rochman,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Dini Yuli Rosmawati, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 10 Putusan Nomor:290/Pdt.G/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp	200.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Materai	: Rp	10.000,00
- Biaya PNBP Relas	: Rp	20.000,00
- Biaya Panggilan Sidang	: Rp	421.000,00
- <u>sumpah</u>	: Rp	100.000,00
Jumlah	:Rp	791.000,00

(Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)